

บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

การไฟฟ้านครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๖๓)

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๔๒/๒๕๖๓)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๖๒/๒๕๖๓)



สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๓๔/๒๕๖๓)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๔๐/๒๕๖๓)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๖/๒๕๖๓ ที่ คผ.๔๗/๒๕๖๓ ที่ คผ.๔๘/๒๕๖๓ และที่ คผ.๒๐๔/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การยางแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๙/๒๕๖๓)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสารสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อันเป็นการดำเนินการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๗๗/๒๕๖๓)

เนติบัณฑิตยสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ และมีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และอยู่ในความหมายเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๔/๒๕๖๓)



โดยที่พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล และวรรคสอง บัญญัติว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่ใช่อำนาจบริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗๔/๒๕๖๓)

โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่ใช่อำนาจบริหาร วรรคสอง บัญญัติให้ สำนักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา ๒๐ (๑) และ (๒) บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ ของคณะกรรมการ และกำกับ ส่งเสริม พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยตามนโยบายและมติ ของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงถือเป็น หน่วยงานอื่นของรัฐและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๐/๒๕๖๓)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ดั่งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จึงเป็นหน่วยงานอื่น ของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู



ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๘๕/๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดิมมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมา ได้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมาตรา ๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีอำนาจหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา วิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตลอดจนการผลิตครูและพัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖/๒๕๖๔)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา พัฒนา ประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการกิจดำเนินการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามบทนิยามของหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๖/๒๕๖๔)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ ริเริ่ม ดำเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตร วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษาฯ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ



อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๔/๒๕๖๓)

๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

สภาสถาปนิก เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีอำนาจและหน้าที่การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก สภาสถาปนิกจึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง อันถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๑๗/๒๕๖๓)

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบริษัทประกันวินาศภัยต่าง ๆ อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย เพื่อดูแลให้ความคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจากรถให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุวินาศภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนถูกต้อง ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจดำเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการประกันวินาศภัย และถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๐/๒๕๖๓)

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง



วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ติดตั้งเสาส่งสัญญาณและสถานีวิทยุคมนาคม ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ดังนั้น แม้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จะมีใช้กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการ ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่เมื่อได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. ให้ดำเนินกิจการ ทางปกครองในการก่อตั้งเสาส่งสัญญาณและสถานีวิทยุคมนาคมอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ จึงถือว่าบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๕/๒๕๖๔)

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

พระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้ มีการบริหารกิจการอิสลามในประเทศไทย โดยมีจุฬาราชมนตรีเป็นประมุขสูงสุดของศาสนา อิสลาม และได้กำหนดรูปแบบการบริหารไว้เป็นคณะกรรมการ ๓ ระดับ คือ ๑. คณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และให้คำปรึกษาหรือขอแนะนำเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแก่คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ๒. คณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัด มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ ๓. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีอิมามมัสยิดเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ บำรุงรักษามัสยิดและทรัพย์สินของมัสยิด วางระเบียบภายในมัสยิดให้การดำเนินงานของมัสยิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบรมสั่งสอนสัปบุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องเคร่งครัด และข้อ ๓ ของระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยองค์กรศาสนาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๑๒ กำหนดให้ “องค์กรทางศาสนา” หมายถึง หน่วยงานที่ศาสนิกชนแห่งศาสนาหนึ่ง ๆ จัดตั้งขึ้นไว้เพื่อส่งเสริม กิจการของศาสนาหนึ่ง ๆ จากบทกฎหมายดังกล่าว สำนักจุฬาราชมนตรีจึงเป็นเพียงสำนักงาน ของจุฬาราชมนตรี และมีสถานะเป็นเพียงองค์กรทางศาสนา ไม่ใช่องค์กรที่ใช้อำนาจทางปกครอง หรือดำเนินกิจการทางปกครอง และไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๕/๒๕๖๓)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยความเป็นนิติบุคคลของสหกรณ์เกิดขึ้นจากการ ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของสมาชิก โดยคณะผู้จัดตั้งซึ่งเป็นสมาชิก สหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง และขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน



สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเงินทุนหมุนเวียนที่เรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ กับสมาชิกเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกได้ประชุมร่วมกันกำหนดไว้ตามมาตรา ๓๓ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ จึงไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ไม่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือเป็นการดำเนินการทางปกครอง แต่มีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจของเอกชน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐๖/๒๕๖๓ และที่ คร.๓๙๖/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

แม้กองทัพบกจะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อการดำเนินการเกี่ยวกับสถานพักพิงและพักผ่อนกองทัพบกที่เป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ ไม่ใช่การดำเนินการทางปกครอง โดยเป็นเพียงการดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการภายในกองทัพบกเท่านั้น การที่กองทัพบกจัดตั้งสถานพักพิงและพักผ่อนกองทัพบกลานนา ขึ้นมา ก็มีได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายใดจัดตั้งขึ้น จึงเห็นได้ว่า สถานพักพิงและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา มิใช่ส่วนราชการในสังกัดกองทัพบกตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ และการดำเนินการสถานพักพิงฯ ดังกล่าว มิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง ดังนั้น สถานพักพิงและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖๑/๒๕๖๓)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้กระทรวงการคลังจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบก็ไม่ใช่วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และการดำเนินการของธนาคารกรุงไทยฯ เป็นการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการทางปกครองหรือใช้อำนาจทางปกครอง ธนาคารกรุงไทยฯ จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๐๒/๒๕๖๓)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้จะมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา



ระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละห้าสิบก็ตาม แต่บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ก็มิได้มีวัตถุประสงค์หรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ จึงไม่อยู่ในความหมายเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๗/๒๕๖๔)

สภากาชาดไทย เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นไปเพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ทุกชาติทุกภาษาที่ประสบภัย ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ โรคภัย หรือจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งภารกิจในการอบรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่พยาบาล และการช่วยเหลือกองทัพในด้านการพยาบาลไม่ว่าจะในภาวะสงครามและยามสงบศึก ซึ่งการดำเนินการของสภากาชาดไทยดังกล่าวเป็นการดำเนินการสาธารณกุศล มิใช่การดำเนินกิจการทางปกครอง และถึงแม้จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและเจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ แต่ก็ไม่มีผลต่อสถานะของสภากาชาดไทยแต่อย่างใด สภากาชาดไทยจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๖/๒๕๖๔)

๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) พนักงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ปฏิบัติงานและกระทำการแทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฯ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๖๒/๒๕๖๓)

สถาบันการbinพลเรือน (สบพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการbinพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ว่าการสถาบันการbinพลเรือน รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นักทรัพยากรบุคคล ๓ และคณะกรรมการสถาบันการbinพลเรือน ซึ่งเป็นพนักงาน คณะบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการbinพลเรือน จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๓๔/๒๕๖๓)

พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้บัญญัติให้เนติบัณฑิตยสภามีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ มีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ และมีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของเนติบัณฑิตยสภาให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ เนติบัณฑิตยสภาจึงจัดเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐและอยู่ในความหมายเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาได้อำนาจตามมาตรา ๘ ประกอบกับข้อ ๓๒ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกระเบียบเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและจัดระเบียบงานของเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการจัดระเบียบสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกมาใช้บังคับ โดยข้อ ๕ ของระเบียบเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและจัดระเบียบงานของเนติบัณฑิตยสภาฯ ได้แบ่งส่วนงานของเนติบัณฑิตยสภาออกเป็น



๔ กอง ซึ่งรวมถึงกองสนับสนุนบริการการศึกษา โดยกองสนับสนุนบริการการศึกษาได้แบ่งงานภายในออกเป็น ๕ หน่วยงานย่อย ซึ่งรวมถึงแผนกสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) ที่กำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงงานที่เกี่ยวกับการจัดทำสำนวนคดี การจัดหาทนายความอาสา การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับคดีแก่ประชาชน ส่วนในระเบียบเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการจัดระเบียบสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ข้อ ๔ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรีกษา และควบคุมดูแลกิจการของ ส.ช.น. ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของ ส.ช.น. ข้อ ๖ ได้แบ่งการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๖.๑ ให้คำแนะนำและปรีกษาปัญหาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาขอคำแนะนำและปรีกษา ๖.๒ ให้ความช่วยเหลือการดำเนินคดีแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งตนเองไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้ และข้อ ๗ ได้วางหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลตาม ๖.๒ ไว้ด้วย จึงต้องถือว่าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นหน่วยงานภายในของเนติบัณฑิตยสภา ส่วนหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและคณะกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตามที่คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาแต่งตั้งขึ้น และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๔/๒๕๖๓)

๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เป็นคณะบุคคลในองค์กรของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กสทช. จึงเป็นคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการบริการสาธารณะ ในการพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นกิจการทางปกครองและใช้อำนาจทางปกครอง จึงมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๒๑/๒๕๖๔)



๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาทในคดีนี้ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียงผู้มีหน้าที่ทำการอันจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกในฐานะผู้จัดการมรดกของเจ้าของที่ดินเดิม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๖๓)

พระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้มีการบริหารกิจการอิสลามในประเทศไทย โดยมีจุฬาราชมนตรีเป็นประมุขสูงสุดของศาสนาอิสลาม และได้กำหนดรูปแบบการบริหารไว้เป็นคณะกรรมการ ๓ ระดับ คือ ๑. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และให้คำปรึกษาหรือขอแนะนำเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ๒. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ ๓. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีอิมามมัสยิดเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่บำรุงรักษามัสยิดและทรัพย์สินของมัสยิด วางระเบียบภายในมัสยิดให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบรมสั่งสอนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องเคร่งครัด และข้อ ๓ ของระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยองค์กรศาสนาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๑๒ กำหนดให้ “องค์กรทางศาสนา” หมายถึง หน่วยงานที่ศาสนิกชนแห่งศาสนาหนึ่ง ๆ จัดตั้งขึ้นไว้เพื่อส่งเสริมกิจการของศาสนานั้น ๆ จากบทบัญญัติดังกล่าว สำนักจุฬาราชมนตรีจึงเป็นเพียงสำนักงานของจุฬาราชมนตรี และมีสถานะเป็นเพียงองค์กรทางศาสนา จึงไม่ใช่องค์กรที่ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง และไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนตำแหน่งอิมามเป็นเพียงตำแหน่งในคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มีหน้าที่บำรุงรักษามัสยิด และทรัพย์สินของมัสยิด วางระเบียบภายในมัสยิดให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบรมสั่งสอนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องเคร่งครัด อิมามจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๔/๒๕๖๓)

แม้กองทัพบกจะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การดำเนินการเกี่ยวกับสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกที่เป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ ไม่ใช่การดำเนินการทางปกครอง เป็นเพียงการดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ



ภายในกองทัพบกเท่านั้น การที่กองทัพบกจัดตั้งสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา ขึ้นมา ก็มีได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายใดจัดตั้งขึ้น จึงเห็นได้ว่า สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา มิใช่ส่วนราชการในสังกัดกองทัพบกตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ และการดำเนินกิจการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา มิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้จัดการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา นั้น เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินงานให้ทำหน้าที่ผู้จัดการและบริหารงานในกิจการของสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา เท่านั้น จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖๑/๒๕๖๓)

การดำเนินกิจการสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร จำกัด ชุดที่ ๖๑ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใช่การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการที่คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการจัดให้มีขึ้นที่จะต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ ดังนั้น การกระทำของข้าราชการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร จำกัด จึงมิใช่การกระทำในสถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๙๖/๒๕๖๓)

เมื่อสมากาชาดไทยเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสมากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นไปเพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ทุกชาติทุกภาษาที่ประสบภัย ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ โรคภัย หรือจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งภารกิจในการอบรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่พยาบาล และการช่วยเหลือกองทัพบกในด้านการพยาบาลไม่ว่าจะในภาวะสงครามและยามสงบศึก ซึ่งการดำเนินการของสมากาชาดไทยดังกล่าวเป็นการดำเนินการสาธารณกุศล มิใช่การดำเนินกิจการทางปกครอง และถึงแม้จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและเจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ แต่ก็ไม่มีผลต่อสถานะของสมากาชาดไทย สมากาชาดไทยจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สมากาชาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นบุคลากรของสมากาชาดไทยประเภทเจ้าหน้าที่ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตามข้อ ๖ (๑) ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบสมากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๖/๒๕๖๔)



บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) พระราชกฤษฎีกา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าจี้ อำเภอบรรพตพิสัย และตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการออกกฎ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟผ.๑/๒๕๖๔)

(๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน



แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเวียง ในท้องที่ตำบลกุดธาตุ ตำบลโนเมือง ตำบลบ้านโคก ตำบลเขาน้อย ตำบลชนวน ตำบลบ้านเรือ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ตำบลวังเพิ่ม ตำบลศรีสุข ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู และตำบลวังหินลาด ตำบลหนองเสาเล้า ตำบลหนองไผ่ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทนอก น.ส. ๓ ก. มาก่อนการกำหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง และเขตอุทยานแห่งชาติป่าภูเวียงดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่กฎที่พิพาทในคดีนี้ คือ กฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาที่กล่าวข้างต้นออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และข้อ ๗ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑ (ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น) กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรที่ปรึกษาฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับ ซึ่งกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการยื่นข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นคู่สัญญา คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๘/๒๕๖๓)



**(๔) กฎที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ประกาศกระทรวง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสืบอ้างว่าเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินบริเวณท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นที่ดินสงวนหวงห้ามสำหรับสร้างสนามบินบางม่วงตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๔ และเป็นที่ดินตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งต้องห้ามมิให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามชนิดและประเภทที่กำหนดในข้อบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสืบอ้างเห็นว่า การแจ้ง ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๔ ทำให้ที่ดินดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นที่ดินของรัฐ และการออกข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสืบและประชาชนในท้องที่หมู่ที่ ๓ ไม่สามารถยื่นแบบแปลนขออนุญาตสร้างอาคารใหม่หรือดัดแปลงตัวอาคารเดิมในที่ดินดังกล่าวได้ จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๔ เพื่อสงวนหวงห้ามที่ดินในท้องที่หมู่ที่ ๓ และให้นายอำเภอดำรงวิทยารัษฎา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันแก้ไขและลบข้อมูลแผนที่รังวัดที่ได้มาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๔ ออกจากแผนที่ท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงที่พิพาทมีลักษณะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๕/๒๕๖๓)



(๓) ระเบียบ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงกรณีรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่มีการรังวัดใหม่แล้ว พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่รังวัดแบ่งแยกที่ดินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน เนื่องจากเห็นว่าขัดต่อหลักเกณฑ์การรังวัดออกโฉนดที่ดินที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิกถอนข้อ ๑๑ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งระเบียบฉบับดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และโดยที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๙๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การวิชาชีพ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข



ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ หรือผ่านการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรสามารถผลิตยาได้ โดยไม่ต้องเรียนหรือสอบ เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพอันเป็นการก้าวล่วงวิชาชีพ ประกอบกับระเบียบพิพาทออกโดยไม่มี การทำประชาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็นอย่างเพียงพอ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบฉบับดังกล่าว นั้น โดยที่ระเบียบฉบับพิพาทออกโดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลบังคับ กับผู้สืบทอดตำรายาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยเป็นการทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฟ้องในคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๑๖๐/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ (๓) และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และให้ กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถือปฏิบัติ ต่อสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดในอัตราเดียวกับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๓) และ (๔) ของระเบียบดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า หน่วยงานทางปกครองออกกฎโดยมีลักษณะ เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการออกกฎ และการกระทำละเมิดของหน่วยงาน ทางปกครองอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๔)



(๔) ข้อบังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

โดยที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลนั้น มีผลบังคับเป็นการทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศดังกล่าว จึงมีสภาพเป็นกฎหมายตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฉบับพิพาท ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศนั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎหมายตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๓๗/๒๕๖๓ ที่ คป.๑๘๓/๒๕๖๓ ที่ คป.๑๘๖/๒๕๖๓ ที่ คป.๒๐๓/๒๕๖๓ ที่ คป.๒๑๑/๒๕๖๓ ที่ คป.๒๑๒/๒๕๖๓ ที่ คป.๒๑๔/๒๕๖๓ ที่ คป.๒๒๔/๒๕๖๓ ที่ คป.๒๕๔/๒๕๖๓ ที่ คป.๒๖๔/๒๕๖๓ ที่ คป.๒๗๓/๒๕๖๓ และที่ คป.๑๗/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๕) ประกาศ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนรถยนต์บริการสาธารณะ (ป้ายเขียว) ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอและการพิจารณาการจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙



และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอและการพิจารณาการจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากประกาศจังหวัดภูเก็ตฯ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศจังหวัดภูเก็ตฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติอื่น และมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงอยู่ในความหมายเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐๗/๒๕๖๓)**

โดยที่ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองออกประกาศที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสถานะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศฉบับพิพาท จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และถึงแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าภายหลังจากมีประกาศฉบับพิพาทแล้ว นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยข้อ ๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก เพื่อเดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สำหรับผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ ... (๖) เป็นผู้มีสัญชาติไทย ในกรณีเช่นนี้ ให้ติดต่อสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักเพื่อออกหนังสือรับรอง หรือมีใบรับรองแพทย์ และปฏิบัติตาม วรรคสอง โดยให้สถานทูตไทย และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก แก่ผู้มีสัญชาติไทยในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร และวรรคสอง กำหนดว่า บุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง และเมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในข้อ ๑๑ โดยอนุโลม ซึ่งข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๖) และข้อ ๓ วรรคสอง ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่มีลักษณะเดียวกันกับข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเป็นประกาศพิพาทในคดีนี้ แต่เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศพิพาทโดยอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมิใช่กรณีการออกข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จะทำให้เป็นกรณีที่ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และถึงแม้ว่าข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศ ฉบับพิพาทจะมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๖) และวรรคสอง ของข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประกาศใช้บังคับในภายหลัง ก็ตาม ก็มิได้ทำให้ประกาศพิพาทสิ้นผลไปและไม่ทำให้หากต่อมาศาลปกครองจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศฉบับพิพาทแล้ว จะมีผลเป็นการเพิกถอน ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๖) และข้อ ๓ วรรคสอง ของข้อกำหนดดังกล่าว เนื่องจากประกาศฉบับพิพาท และข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการกระทำทางปกครองที่แยกต่างหากจากกัน ศาลปกครองจึงมีอำนาจ ตรวจสอบประกาศฉบับพิพาทในทำนองเดียวกับที่ศาลยุติธรรมมีอำนาจตรวจสอบข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๓๔/๒๕๖๓)

